

Intercessões de Dados, Ilícitas ou Lícitas?

1. Introdução

O progresso digital trouxe consigo um aumento considerável na circulação de dados, este avanço tecnológico apresenta desafios éticos e legais, particularmente no que diz respeito às intercessões de dados. A interceptação, acesso ou utilização de dados pode ter consequências graves, tanto para os indivíduos como para as organizações. No contexto da legislação portuguesa, a prática de interceptação de dados está regulada pela Lei n.º 109/2009 (Lei do Cibercrime), que estabelece as condições para regular estas práticas.

Este trabalho visa explorar a legalidade sobre as intercessões de dados e desenvolverá os contextos em que estas são permitidas.

2. O Crime de interceptação ilegítima na Legislação Portuguesa

O crime de interceptação ilegítima está previsto no artigo 7.º da Lei n.º 109/2009 (Lei do Cibercrime). Este prevê a captação de, transmissões de dados ou informações processadas eletronicamente. Este artigo protege a privacidade das comunicações, tanto em redes públicas como privadas, considerando a interceptação sem consentimento como uma violação grave. É considerado um crime público pelo que não é dependente de queixa. A sua tentativa é punível.

Segundo o ponto 3 do artigo 7.º, também engloba quem tentar introduzir num sistema informático software para captar dados.

A penalização não varia consoante a gravidade da infração e é até 3 anos de prisão ou multa equivalente.

2.1. Exemplos de interceptação Ilegítima

1.Gravação Clandestina de Chamadas Telefónicas

Um exemplo comum envolve a utilização de dispositivos para gravar chamadas sem o consentimento das partes. Estas gravações podem ser usadas para chantagem ou divulgação pública.

2.Desvio de Mensagens

O desvio de mensagens de correio eletrónico para obter informações confidenciais, como dados bancários ou correspondências pessoais, constitui um exemplo de interceptação ilegítima.

3.Captura de Dados em Redes Wi-Fi

Utilizar ferramentas para capturar dados transmitidos numa rede Wi-Fi não protegida é uma prática ilegal. Muitos hackers recorrem a esta técnica em espaços públicos para obter informações sensíveis.

4.Uso de Spyware

A instalação de programas espiões em dispositivos eletrónicos para monitorizar comunicações. Um exemplo é o caso recente em que a TAP foi hackeada para o roubo de informações e após utilizarem as mesmas para chantagem[1]. Isto demonstra um claro exemplo de interceptação.

3. Intercessões de Dados Lícitas

Apesar dos perigos associados às intercessões de dados, existem situações em que estas são permitidas e reguladas pela lei. Estes casos são definidos com rigor para garantir a segurança do cidadão.

1. Consentimento do Titular

A intercessão de dados é considerada legal quando realizada com o consentimento explícito do titular. Por exemplo, uma empresa de telecomunicações pode monitorar a utilização de recursos digitais pelos seus colaboradores, desde que tenha informado previamente e obtido autorização formal [2].

2. Autoridade Judicial

A intercepção de comunicações pode ser autorizada por um juiz em casos de investigação criminal. Por exemplo, escutas telefónicas ou monitorização de mensagens em plataformas digitais podem ser permitidas [3].

3. Interesse Público

Casos relacionados com a proteção da segurança nacional, saúde pública ou prevenção de ciberataques podem justificar a intercessão de dados por entidades governamentais. Esta prática pode estar sujeita a auditorias para evitar abusos.

4. Desafios Éticos e Legais

A intercepção de dados, mesmo quando realizada dentro da lei, apresenta desafios éticos. O principal dilema reside no equilíbrio entre a privacidade individual e o interesse público. Embora situações como investigações criminais ou proteção da segurança nacional possam justificar estas práticas, há sempre o risco de abuso, especialmente quando os limites legais não são claros ou a fiscalização é insuficiente. A falta de transparência e supervisão pode levar a usos indevidos de dados, como vigilância política ou discriminação de grupos específicos. Casos de intercepção sem bases legais sólidas, como a utilização de software de vigilância contra jornalistas ou ativistas, demonstram o impacto negativo que estas práticas podem ter na confiança entre cidadãos e instituições.

Por outro lado, o impacto psicológico e social da intercepção é relevante. A possibilidade de vigilância constante pode promover autocensura e enfraquecer o debate público, prejudicando a liberdade de expressão e a confiança social.

Para mitigar estes riscos, é essencial garantir uma legislação clara, atualizada e com limites bem definidos, mecanismos de fiscalização rigorosos e punições para abusos adequados.

5. Conclusão

A intercessão de dados pode ser uma ferramenta poderosa para a justiça e a segurança, mas também um risco considerável para a sociedade quando feita de forma ilícita. A legislação portuguesa desempenha um papel crucial para fazer a distinção de práticas lícitas ou ilícitas, realizando assim a proteção dos cidadãos contra abusos e permitindo que a privacidade seja respeitada.

Ao refletir sobre este tema, é essencial reconhecer que a responsabilidade não é apenas do sistema, mas também sobre as empresas, os indivíduos e a sociedade como um todo. A educação digital e a conscientização sobre os direitos e deveres são o caminho para um futuro onde a tecnologia possa coexistir harmoniosamente com os valores éticos e legais.

Através do nosso trabalho podemos observar a falta de informação referente ao mundo digital por isso gostaríamos de propor algumas medidas de conscientização::

Campanhas de Sensibilização Pública

Organizar campanhas nacionais educativas que informem os cidadãos sobre os riscos/perigos digitais, como phishing, ransomware e roubo de identidade, com a utilização de vídeos educativos, anúncios em redes sociais e materiais impressos distribuídos em locais públicos.

Iniciativas em Escolas

Introduzir disciplinas relacionadas com cibersegurança nos currículos escolares para que as crianças aprendam a navegar de forma segura na internet.

Guias Práticos e Ferramentas Online

Criar guias digitais que explicam como evitar a partilha de informações pessoais em plataformas públicas. Também podem criar ferramentas para identificar websites seguros antes de realizar transações online.

Bibliografia

[1] Miguel Dantas, Rui Barros, “Hackers publicam dados de clientes da TAP. Moradas, nomes e telefones entre informação divulgada” (15/01/2025)

<https://www.publico.pt/2022/09/13/sociedade/noticia/hackers-publicam-dados-clientes-tap-moradas-nomes-telefones-informacao-divulgada-2020350>

[2] NOS “Termos e Condições NOS WiFi” (15/01/2025)

<https://www.nos.pt/outros/termos-e-condicoes/nos-wi-fi?accordionid=ui-id-9>

[3] Ministério Público Portugal “Código de Processo Penal”(15/01/2025)

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=199A0187&nid=199&tabela=leis&ficha=1&nversao=

[4] Ministério Público Portugal “Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro” (15/01/2025)

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1137&tabela=leis